

Speed Review — D6: Contratto di Sviluppo Software (clausole)

Continuazione operativa di D5. Il quiz colpisce su: opera intellettuale, art. 2231 (albo), difformità vs vizi, cessione vs licenza, modi di risoluzione.

1. Natura del contratto

- È un **contratto d'opera intellettuale** (artt. 2222 e 2230 c.c.) — sviluppatore = **professionista** persona fisica.
- Se sviluppa un'impresa → **appalto di servizi** (disciplina diversa). *Punto d'esame esplicito della prof.*
- **Art. 2222** = contratto d'opera (lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione).
- **Art. 2230** = opera intellettuale (prestazione intellettuale specializzata).

Le tre norme sulla “natura soggettiva” (artt. 2229–2231)

- **Art. 2229**: alcune professioni richiedono iscrizione all'**albo**.
 - **Art. 2230**: regime dell'opera intellettuale (artt. 2229–2238 + opera in quanto compatibile).
 - **Art. 2231** (il più rilevante): se la professione richiede l'iscrizione all'albo e **il professionista non è iscritto**, la prestazione **non dà azione per il pagamento** (lavora gratis). Cancellazione dall'albo in corso → contratto si risolve.
-

2. Esecuzione, garanzie, responsabilità

- Fasi esecutive + **criteri di verifica** = presidio contro le controversie (determinano l'inadempimento).
- **Art. 2224**: se il prestatore non procede a regola d'arte, il committente fissa un termine, poi **recede**.

Difformità vs vizi (art. 2226)

- **Difformità**: il risultato **non corrisponde** alle specifiche (funziona, ma non è quello pattuito).
 - **Vizio**: difetto **intrinseco** che rende l'opera instabile/inadatta (può essere **palese** o **occulto**).
 - Accettazione (espressa/tacita) → libera dai difetti **noti o riconoscibili** (salvo dolosa occultazione).
 - **Vizi occulti**: denuncia entro **8 giorni** dalla scoperta (decadenza); azione si prescrive in **1 anno** dalla consegna.
 - **Art. 2236**: per problemi di **speciale difficoltà** risponde solo per **dolo o colpa grave**.
-

3. Proprietà intellettuale: cessione vs licenza

	Cessione	Licenza
Cosa	Trasferisce i diritti di utilizzazione economica	Concede il diritto di usare
Effetto	L'ingegnere non dispone più del software	L'ingegnere resta titolare
Analogia	“vendita”	“Microsoft Office: lo usi, non lo possiedi”

- Specificare materiali **pre-esistenti** di ciascuna parte (restano a chi li aveva).
 - **Dati personali di terzi** trattati dall'ingegnere → nominato **responsabile del trattamento** (art. 28 GDPR), NON i suoi dati.
-

4. Risoluzione del contratto

3 modi (codice civile)

Modo	Articolo	Causa
Per inadempimento	1453	Una parte non esegue
Per impossibilità sopravvenuta	1463	Prestazione impossibile, nessuno in colpa (no risarcimento)
Per eccessiva onerosità sopravvenuta	1467	Eventi straordinari e imprevedibili

Clausole (operano dentro la risoluzione per inadempimento)

- **Art. 1456** — **Clausola risolutiva espressa**: l'inadempimento di una specifica obbligazione risolve di diritto; opera quando la parte **dichiara** di avvalersene.
- **Art. 1457** — **Termine essenziale**: scaduto il termine, risoluzione di diritto; chi vuole comunque l'esecuzione lo comunica entro **3 giorni**.
- **Art. 1458** — **Effetti**: retroattività tra le parti (no per contratti a esecuzione continuata/periodica); **non pregiudica i diritti dei terzi** in buona fede.

Trappole MC

- Sviluppo da **persona fisica** → opera intellettuale; da **impresa** → appalto.
- **Art. 2231**: senza iscrizione all'albo, niente **azione per il pagamento** (non “contratto nullo”).
- **Difformità** = scarto dalle specifiche; **vizio** = difetto interno. Il quiz li scambia.
- Vizi occulti: denuncia **8 giorni** (decadenza) / azione **1 anno** (prescrizione). Distingui i due termini.
- **Cessione** = l'ingegnere perde i diritti; **licenza** = li mantiene.
- I dati GDPR della clausola sono quelli di **terzi**, non dell'ingegnere → ingegnere = **responsabile** (art. 28).
- 1456/1457/1458 NON sono modi autonomi di risoluzione: sono clausole/effetti dentro la risoluzione per inadempimento.
- Impossibilità sopravvenuta (1463): **nessun risarcimento** (nessuno in colpa).

Da aggiungere dopo le simulazioni: